A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Pfv.V.22.595/2017/10.
A tanács tagjai: Dr. Szabó Klára a tanács elnöke, Dr. Madarász Anna előadó bíró, Dr. Magosi Szilvia bíró

A felperes:
A felperes képviselője: Dr. Gila Pál Ügyvédi Iroda ügyintéző: Dr. Gila Pál ügyvéd)
Az alperes:
Az alperes képviselője: Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: Dr. Hidasi Gábor ügyvéd)

A per tárgya: helyiség kiürítése, bérleti díj, használati díj és járulékai
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: alperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Fővárosi Törvényszék 4.Gf.75.298/2017/4-I.
Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma: Pesti Központi Kerületi Bíróság 24.G.304.278/2013/84-I.

Rendelkező rész

- A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.
- Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg 15 napon belül a felperesnek 127.000 (százhuszonhétezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A felperes 1997. szeptember 9. napján határozatlan időre bérbe adta az alperesnek a tulajdonát képező emeletén található alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoportot. 2001. június 18. napján a felek a szerződést harminc éves határozott idejűvé módosították, emellett a bérleti díj mértékét is megváltoztatták.

[2] A felperes 2004. november 24. napján az alperes bérleményét is magában foglaló épületet eladta az E. Kft.-nek (a továbbiakban: E. Kft.), és azt 2005. június 1. napján a vevő birtokába is adta.

[3] A Fővárosi Főügyészség keresete alapján a Fővárosi Bíróság 15.P.25.088/2009/19. számú elsőfokú és a Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.053/2010/7. számú másodfokú ítéletével az E. Kft.-t és a felperest annak tűrésére kötelezte, hogy a belterület, helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan az E. Kft. tulajdonjoga a felperessel megkötött adásvételi szerződés érvénytelensége címén törlésre, a felperes tulajdonjoga visszajegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásban. A Legfelsőbb Bíróság 2011. december 15. napján meghozott Pfv.VIII.21.158/2011/14. számú ítéletével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

[4] A felperes 2014. január 22. napján felszólította az alperest 15.680.630 forint bérleti díjhátralék nyolc napon belül történő megfizetésére azzal, hogy nem teljesítés esetén a bérleti szerződést felmondja. A felszólítást 2014. február 7. napján vette át az alperes meghatalmazottja. A felperes 2014. február 14. napjával keltezetten a bérleti szerződést 2014. március 31. napjára felmondta. A felmondást 2014. február 17. napján adta postára, az alperes meghatalmazottja 2014. február 19. napján vette át. Mind a felszólítás, mind a felmondás címzettje egyértelműen az alperes volt, az érintett bérlemény megjelölése és az alperes címe helyrajzi szám) volt.

[5] A perben nincs adat és az alperes sem nyilatkozott arról, hogy a bérlemény hibáinak javítására a felperest felszólította volna, vagy a hibát a bérbeadó költségén kijavította volna, és a költségei megtérítését igényelte volna.

A kereseti kérelem és az alperes védekezése

[6] Felperes többször módosított keresetében a helyiség kiürítésére, valamint 17.296.841 forint bérleti, használati, víz- és csatorna, szemétszállítási díjhátralék, ennek 2014. október 1. napjától számított a régi Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamata, továbbá 2016. november 1. napjától a helyiség kiürítésének napjáig 276.165 forint/hó használati díj megfizetésére kérte kötelezni az alperest. A keresetét arra alapozta, hogy a bérelt helyiség tekintetében az alperes fizetési hátralékot halmozott fel, amelynek megfizetésére 2013. július 1. napján felszólította kilátásba helyezve a felmondás gyakorlását. A közte és az E. Kft. között 2004. november 24. napján a bérleményt is magában foglaló épületre létrejött adásvételi szerződés semmisségét a bíróság jogerős ítélettel megállapította, és az eredeti állapot helyreállítását rendelte el. Az épület felperes általi kényszer birtokba vétele 2012. január 20. napján történt meg. Hivatkozott arra, hogy az E. Kft. 2006. január 1. napjától 2011. június 30. napjáig volt jogosult a bérleti díjakat szedni, amit azonban nem tett meg. 2011. július 1. napjától ismét az ingatlankezelő számláz a bérlők felé. A 2012. október 9. napján kiállított 8.157.236 forint összegű számla 2011. július és 2012. október hónap közötti időszakra vonatkozó bérleti és szemétszállítási díjak összegéből tevődik össze. 2013. július 1. napján kelt fizetési felszólításával, majd 2013. szeptember 17. napján kelt kereseti kérelmének benyújtásával az alperessel szemben fennálló követelés elévülését megszakította. A felmondást megelőzően fizetési felszólítást küldött az alperesnek. 2014. március 31. napjára a bérleti jogviszonyt felmondta. Hivatkozott arra, hogy a per során kirendelt szakértő által meghatározott 50%-os mértékű bérleti díjcsökkentést elfogadta. 2011. évre vonatkozóan 245.633 forint bérleti díj, 4.430 forint szemétszállítási díj, 2012. évben 256.850 forint bérleti díj, 4.605 forint szemétszállítási díj, 2013. január hónapban 267.831 forint bérleti/használati díj, 4.729 forint szemétszállítási díj, 2013. februárjától 267.831 forint bérleti/használati díj, 4.919 forint szemétszállítási díj, 2014. februárjától a helyiség kiürítéséig 271.246 forint használati díj és 4.919 forint szemétszállítási díj követelést érvényesített. Keresete jogszabályi hivatkozása a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakás tv.) 2. §. (2), 24. § (1) bekezdés a) pontja, 25. § (1) bekezdése volt.

[7] Az alperesi védekezésben szereplő szavatossági, illetve elévülési kifogás elutasítását kérte. A szakértői vélemény szerint a helyiségcsoport nagy része rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú, így erre figyelemmel a csökkentett mértékű bérleti díj, illetve használati díj megfizetésére köteles az alperes, aki az ingatlant megtekintett állapotban vette birtokba, annak állapotával teljes mértékben tisztában volt. Sem az ingatlan állapota, sem más ok miatt nem volt és nincs bérleti díj visszatartási joga. Az elévülést a 2013. szeptember 17. napján kelt felszólítása megszakította.

[8] Az alperes a kereset elutasítását kérte. Elsődlegesen a felperes perbeli legitimációját vitatta. A Fővárosi Bíróság a jogerős ítéletével az eredeti birtokállapot helyreállításáról és az E. Kft.-re engedményezett bérbeadói jogok visszaállításáról nem rendelkezett. Az adásvételi szerződés 14.

pontja szerint a felperes a bérlői jogokat az E. Kft.-re engedményezte. Állította, hogy az ingatlan egészének az E. Kft. a birtokosa. A helyiség birtokának visszaadásáról, a bérleti jog visszaszállásáról sem a felperes, sem az E. Kft. nem értesítette. A felperes sem a felmondás, sem a kiürítés, illetve a bérleti díj beszedése jogát nem gyakorolhatja. A felmondást nem kapta meg, nem vette át, így a jogviszony nem szűnt meg, az ingatlant birtokolhatja. Vitatta a felmondás szabályszerűségét is a határidők be nem tartása miatt. A felszólítást 2014. február 7. napján vette át, a felperes pedig 2014. február 14. napján közölt felmondásra hivatkozik, így álláspontja szerint a felszólítás és a felmondás között a Lakás tv.-ben és a felszólításban meghatározott nyolc nap nem telt le.

[9] A bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. Jogosult volt a régi Ptk. 306. § (4) bekezdése alapján a bérleti díjat visszatartani, így díjtartozása nem áll fenn. Szavatossági kifogást terjesztett elő. Díjleszállítási jogot gyakorolt, mert a kijavítás - ami a felperest terhelte volna - nem történt meg. Állította, hogy az E. Kft. az ingatlan állapota miatt a bérleti díjat elengedte. A 2008. szeptember 30. napja előtt keletkezett követelés elévülésére is hivatkozott.

[10] Előadása szerint a bérlemény életveszélyes állapota, rendeltetésszerű használhatóságának hiánya nem a bérlőt kötelezi a bérlemény birtokának visszaadására, hanem a bérbeadót a szerződésszerű állapot helyreállítására. 2011 novemberétől az ingatlan olyan állapotban van, hogy a felperest sem bérleti, sem használati díj nem illeti meg.

Az első- és másodfokú ítélet

[11] Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. Kötelezte a felperest, hogy tizenöt napon belül fizessen meg az alperesnek 957.985 forint perköltséget. Az 1.071.807 forint eljárási illetéket rendelkezése szerint az állam viseli.

[12] Ítélete indokolása szerint a Fővárosi Bíróság azzal, hogy kimondta a felperes és az E. Kft. között 2004. november 24. napján létrejött ingatlan adásvételi szerződés érvénytelenségét, ez a szerződés minden pontját érintette, így a 14. pontot is, amelyben a felperes a bérleti díjak beszedését az E. Kft.-re engedményezte. Az adásvételi szerződés engedményezésről szóló része is érvénytelen, bérbeadói pozícióba ismét a felperes lépett.

[13] A felperes az ingatlant 2012. január 20. napján birtokba vette. E tekintetben tanúként meghallgatta a felperes alpolgármesterét, a vagyonkezelő zrt. ingatlankezelési osztályvezetőjét. A Fővárosi Bíróság előzményi ügyben felvett 12. sorszámú jegyzőkönyvét, 19. sorszámú ítéletét, a birtokbavételi jegyzőkönyvet, a hivatkozott tanúk előadását, az ingatlankezelő 2012. október 5. napján kelt levelét a régi Pp. 206. § (1) bekezdése alapján mérlegelve megállapította, hogy a felperes mint tulajdonos bérbeadói pozíciója alapján jogosult az ingatlan bérbeadóját megillető jogosultságok gyakorlására. Ennek kezdő időpontja a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú ítélete közlésének időpontja. A felperes 2011. július 1. napjától már jogosult volt a bérbeadói jogok gyakorlására, és erről az alperesnek tudomással kellett rendelkeznie. A felperes jogosult a bérleti jogviszonyból eredő követeléssel az alperessel szemben fellépni, jogosult volt tehát a kereseti követelés előterjesztésére. Rendelkezik perbeli legitimációval.

[14] A Lakás tv. 25. § (1) bekezdése szerint ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban felszólítani. Az alperes a bérleti díjhátralék megfizetésére felszólító levelet 2014. február 7. napján átvette, ezt követően nyolc nap állt a rendelkezésére a teljesítésre. A nyolc napos határidő 2014. február 15. napján letelt. A felperes csak 2014. február 15. napja után, azaz legkorábban 2014. február 16-án kelt iratban közölhette volna a felmondást. Felmondását 2014. február 14. napjával keltezte, azaz a jogszabályi követelményt nem tartotta be, a felmondás alaki szempontból érvénytelen. Alperesi előadás tekintetében az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a Magyar Posta Zrt. tájékoztatása alapján a 2014. február 14. napján kelt felmondást tartalmazó levelet az alperes

meghatalmazottja 2014. február 19. napján átvette. A bérleti szerződés a Lakás tv. 23. § (1) bekezdés *c)* pontja alapján - figyelemmel a 36. § (1) bekezdésére is - nem szűnt meg.

[15] A szavatossági kifogást a Lakás tv. 8. § (2), 36. § (1) bekezdése keretében vizsgálta. Az A. Bt. (E.A.) igazságügyi szakértő rögzítette, hogy az ingatlan a perbeli helyiségcsoporttal együtt 2012. év elejétől erős korlátozottság mellett volt csak hasznosítható és használható ma is. A helyiség 2012 januárjától és már jó pár évvel az ezt megelőző időponttól számítva is kiadhatatlan. Ennek oka az épület természetes avulásában, illetve az ezt nem kompenzáló, csakis az éppen aktuális hibák, veszélyhelyzetek kiküszöbölésére koncentráló tulajdonosi hozzáállásban, a Műemléki Hatóság által 1993-tól előírt átfogó épületrekonstrukció elmaradásában határozható meg. A felperest 2012 januárjától bérleti díj nem illeti, illetheti meg. A szakvélemény kiegészítésében fenntartotta, hogy a helyiség a használat alapkövetelményének, a puszta bérbe adhatóságnak sem tud már eleget tenni, erre figyelemmel 2012. év elejétől a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas.

[16] D.B. igazságügyi szakértő szakvéleménye szerint tényként nem állapítható meg, hogy a bérlemény és az egész ingatlan 2012. január 1. napjától rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, kivéve a tanácstermet és néhány olyan irodahelyiséget, amelyben a radiátorokat, illetve az elektromos szerelvényeket leszerelték. A tanácsterem mennyezeti beázását okozó szennyvízelvezető cső rongálásának keletkezési időpontját a 2010-2011-es évek valamelyikére tette. Az ingatlan használatának tényleges értékét azok a tényezők is befolyásolják, amelyek miatt az ingatlan korlátozottan használható. Ezen kívül az ingatlan teljességének, komplexitásának az értéke is csökken amiatt, hogy olyan bérlők számára az ingatlan már nem hasznosítható, akiknek a kieső bérleményrészekre is szükségük lenne. A helyiségcsoport erkélyei bizonytalan vagy életveszélyes állapotuk miatt korlátozottan vagy egyáltalán nem voltak használhatók. Az épület külső homlokzati kinézete, valamint a belső udvar is esztétikailag értékcsökkentő hatású, korlátozza azon lehetséges bérlők számát, akiknek az ingatlan kiadható. Mindezek alapján 50%-os díjleszállítást tartott megalapozottnak.

[17] A felperes a helyiségcsoportot 2012. január 20. napján vette birtokba. A bérleti díj iránti követelését 2011. július 1. napjától kezdődően terjesztette elő. Ebben az időben a bérlemény egy részének rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapota fennállt. A felperesnek lett volna kötelezettsége a Lakás tv. 8. § (2) bekezdése alapján azon körülmények megszüntetése, amelyek a helyiségcsoport egy részét rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotúvá tették. Az alperes a bérleti szerződés tárgyát képező teljes helyiségcsoportot vette bérbe 1997-ben. A teljes helyiségcsoport tekintetében alapvető követelmény, hogy az egészében rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú legyen. Amennyiben a bérlet tárgyát képező helyiségcsoport egy része nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra, úgy az a teljes bérleményt alkalmatlanná teszi a rendeltetésszerű használatra. Részleges használhatatlanság esetén a szerződésszegés jogkövetkezményeit az egész bérleményre alkalmazni kell. A felperes ezért bérleti díjra nem jogosult. A felperes terhére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 305. § (1) bekezdése szerinti hibás teljesítés megállapítható. Az alperest a régi Ptk. 306. § (1) bekezdés *b)* pontja alapján a bérleti díj teljes leszállítása mint szavatossági jog megilleti, és nem terheli a bérleti díj és a közüzemi szolgáltatások díjának a megfizetési kötelezettsége. Az elsőfokú bíróság erre tekintettel a keresetet elutasította, és emiatt az alperes elévülési kifogását érdemben nem bírálta el.

[18] Az ítélettel szemben a felperes fellebbezett.

[19] A másodfokú bíróság kijavított ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és kötelezte az alperest, hogy tizenöt napon belül ingóságaitól ürítse ki és adja a felperes birtokába am^2 alapterületű ingatlant. Kötelezte az alperest, hogy tizenöt napon belül fizessen meg a felperesnek 17.296.841 forintot, ennek 2014. október 1. napjától a kifizetésig terjedő időre a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értékű késedelmi kamatát.

Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 2016. november 1. napjától a kiürítésig és a felperes részére történő birtokba adás napjáig terjedő időszakra 276.165 forint használati díjat. Mellőzte a felperes elsőfokú perköltségviselési és az állam elsőfokú illetékviselési kötelezettségét. Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg tizenöt napon belül a felperesnek 771.859 forint elsőfokú, 105.218 forint másodfokú perköltséget, az államnak felhívásra 389.218 forint elsőfokú és 265.118 forint másodfokú feljegyzett eljárási illetéket.

[20] Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a felek által felkínált keretek között a bizonyítási eljárást lefolytatta, a rendelkezésre álló bizonyítékokból azonban téves jogi következtetést vont le, így az arra alapított érdemi döntése nem helytálló. Helyesen és teljeskörűen tájékoztatta a feleket az őket terhelő bizonyítási teherről, és széles körű bizonyítási eljárást folytatott le.

[21] Az ingatlan kiürítésére irányuló kereseti kérelem tekintetében kifejtette, a felek eredeti szerződésének 14. pontja tizenöt napos felmondási időt kötött ki a bérbeadó részére a bérlő szerződésellenes magatartása esetén azzal, hogy a felmondás a hónap végére történhet. A 2001. június 18-i módosítás szerint a szerződés harminc éves határozott időtartamra jött létre, azonban a felmondásra vonatkozó szabályokat a szerződésmódosítás nem érintette. A felperes a felmondását a Lakás tv. 25. § (1) bekezdésére alapította. A 2014. február 17. napján postára adott felmondás megfelelt e rendelkezés szerinti alaki követelményeknek. A másodfokú bíróság a régi Pp. 235. § (1) bekezdésre történt hivatkozással összefüggésben kifejtette, a „Feladóvevények melléklete" elnevezésű okiratot a felperes már az elsőfokú eljárásban is csatolta. A határidők megtartásának hiánya miatt tehát nem állapítható meg a felmondás alaki okból való érvénytelensége.

[22] Az alperes kifogásolta, hogy a felmondás az ugyanezen a címen található földszinti ingatlanra vonatkozott, holott ő az első emeletet bérelte. A felperes előadta, hogy elírás folytán került a felmondásba téves emelet megjelölés. A másodfokú bíróság álláspontja szerint a felmondásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az mely bérleményre vonatkozik. Az emelet elírása ellenére azonban beazonosítható, hogy a perbeli helyiségcsoportra vonatkozó bérleti szerződést mondta fel a felperes, egyfelől azért, mert a felmondás tartalmazza a bérleti szerződés dátumát, másfelől azért, mert a felek között kizárólag ez az egy bérleti szerződés jött lére. Tehát a felmondás ebből az okból sem érvénytelen.

[23] Minthogy a felmondás érvényes, az alperes 2014. március 31. napját követően nem rendelkezik jogcímmel a bérlemény birtokban tartására és használatára, ezért a másodfokú bíróság kötelezte őt mint jogcím nélküli birtokost a régi Ptk. 115. § (3) bekezdése alapján arra, hogy a bérleményt bocsássa vissza a felperes birtokába.

[24] A másodfokú bíróság a bérleti, illetve használati díj megfizetésére való kötelezés körében sem osztotta az elsőfokú bíróság álláspontját. Jelezte, 2014. március 31. napjával a felperes bérleti díjat nem, csak használati díjat követelhet az alperestől, bár ez a jogcímbeli megkülönböztetés a kereset összegszerűségére nem hat ki. A bíróságnak azt kellett vizsgálnia, hogy az alperesnek van-e olyan megalapozott szavatossági kifogása, ami a bérleti díj csökkentését vonja maga után.

[25] Az elsőfokú bíróság nem oldotta fel az A. Bt. (E. A.) igazságügyi szakértő, valamint D. B. igazságügyi szakértő szakvéleménye közötti ellentmondást. Azok együttes értelmezése nem lehetséges. A két szakvélemény ütköztetése a másodfokú eljárásban nem történt meg, mert az A. Bt. (E.A.) által készített szakvéleményt olyan mértékben tartotta aggályosnak, hogy azt a bizonyítékok sorából kirekesztette. A szakértő követhetetlen módon, nem a kirendelő végzésben szereplő kérdések számozása, nem is a kérdések sorrendjében nyilatkozott. Emellett több alkalommal kiemelte azt a tényt, hogy a bérleményre nem lehet bérlőt találni, jóllehet e kérdésben az állásfoglalás nem képezte a kirendelés tárgyát. A perbeli ingatlant az alperes jelenleg is bérli, és annak elhanyagolt állapota ellenére sem kívánja a bérleti szerződést megszüntetni. A szakértő laikus megállapításokat tett, azokat sem indokolta megfelelően, és nem ismertette a munkamódszerét sem. A bérlemény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának kérdése, valamint a hibás teljesítés miatti árleszállítás mértéke azonban szakkérdésnek minősül, nélkülözhetetlen igazságügyi szakértő

állásfoglalása.D.B.igazságügyi szakértő a kirendelő végzésben foglaltaknak maradéktalanul eleget tett, szakvéleménye koherens, megállapításait megfelelő indoklással látta el, és tételesen ismertette a bérlemény egyes hibáit. Konklúziója az, hogy a bérlemény korlátozottan használható, ezért 50%-os bérleti díjcsökkentést tartott indokoltnak. A felperes a szakvéleményt elfogadta, és a keresetét leszállította a szakértő által megállapított értékre.

[26] A másodfokú bíróság a felperes leszállított kereseti követelését megalapozottnak találta, és kötelezte az alperest a csökkentett összegű bérleti, illetve használati díj megfizetésére. A szakértő rögzítette a használhatóságot korlátozó hibákat, továbbá azt, hogy az ingatlan egyes helyiségeiben a radiátorokat leszerelték, így az adott helyiség nem fűthető, nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra. Egyes helyiségekben az elektromos dugaszoló aljzatokat leszerelték, és a bekötő vezetékek szabadon vannak. Az nem állapítható meg ítéleti bizonyossággal, hogy a használhatóságot korlátozó átalakítások nem az alperes érdekkörében történtek, de az sem nyert bizonyítást, hogy a felperes hajtotta volna ezeket végre. Arra nincs adat, még maga az alperes sem tett ilyen tényelőadást, hogy a hibákról a felperest értesítette, és felszólította volna azok kijavítására. Ezeket a hibákat az alperes maga is kijavíthatta volna a Lakás tv. 9. § (2), 11. § (4) bekezdése alapján, amennyiben a felperes mint bérbeadó nem gondoskodott a bérlő írásbeli felszólításának megfelelően a hibák kijavításáról. Az alperes a régi Ptk. 424. § (1) bekezdése alapján élhetett volna az azonnali hatályú felmondás jogával. De sem a kijavítás, sem az azonnali hatályú felmondás nem volt az alperes kötelezettsége. E jogokkal nem élt, hanem árleszállítást, azaz a bérleti díj leszállítását kérte (a régi Ptk. 306., 424. §, a Lakás tv. 8. §), mégpedig 100%-os mértékben. Az árleszállítás érvényesítésének nem az a jogszerű módja, hogy a bérlő önkényesen visszatartja a bérleti díjat. A bérfizetés elmulasztása alapot ad a felmondásra. A másodfokú bíróság nem találta alaposnak az alperes hivatkozását a régi Ptk. 317. § (2) bekezdésére. A jogszabályok ugyanis a bérbeadó hibás teljesítéséhez nem fűzik azt a szankciót, hogy bármely részleges hiba miatt a bérlő a teljes bérleti díjat visszatarthatja.

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem

[27] Az alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, és elsődlegesen az elsőfokú ítélet helybenhagyását, másodlagosan a másodfokú bíróság új eljárásra utasítását kérte. Megsértett jogszabályi rendelkezésként a Lakás tv. 2. § (2), 7. § (1) bekezdését, 8. §-át, 24. § (1), 25. § (1) bekezdését, a régi Ptk. 95. § (1) bekezdését, 199. §-át, 277. § (1), 306. § (4), 317. § (2) bekezdését, 424. §-át, 428. § (1) bekezdését, a régi Pp. 182. § (3), 206. § (1), 252. § (2) bekezdését jelölte meg.

[28] A régi Ptk. 434. § (3) bekezdése szerint a lakásbérlet szabályait megfelelően alkalmazni kell a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére is. Amennyiben a felek ügyleti akarata helyiségek együttes, egymástól elválaszthatatlan bérbeadására és bérbe vételére irányul, a helyiségek az ügylet szempontjából egymástól elválaszthatatlan dologegységet képeznek. A bérlemény több helyiség funkcionális egységét képező összefüggő helyiségcsoport, ami jogi és használati egységet jelent. A felek ekként kötöttek rá bérleti szerződést, a bérleti díjat nem a bérlemény egyes részeire, hanem annak egészére határozták meg. A Lakás tv. 2. §-a és a régi Pp. 206. § (1) bekezdése alapján arra kell következtetni, hogy a felek szerződéskötéskori ügyleti akarata oszthatatlan szolgáltatásra irányult. A kölcsönös és egybehangzó ügyleti akarat nem egy feldarabolható szolgáltatásra irányult, amiért annyit kell fizetni, amennyit éppen használni lehet belőle. A szolgáltatásnak az ellenszolgáltatása sem osztható annak ellenére, hogy pénzbeli. A régi Ptk. 317. § (2) bekezdése szerint ha a szerződésszegés oszthatatlan szolgáltatás egy részére vonatkozik, következményei az egész szerződésre beállnak. A felperes a szavatossági kifogás elutasítását arra hivatkozással kérte, hogy D.B.szakvéleménye szerint a helyiségcsoportnak a „nagy része" olyan, ami rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotúnak tekinthető. A „nagy része" szófordulat a terület és a helyiségcsoport egyes helyiségeinek nagy részét jelentette. A felperes ezt elfogadva mérsékelte a

díjigényét 50%-ra. Ez nem volt más, mint annak az elismerése, hogy az oszthatatlan dolog egésze nem alkalmas a használatra.

[29] A felperes hibás teljesítése az adott dolog egészére, annak használatra alkalmas részeire, azaz a teljes szerződéses szolgáltatásra kihatott. Kizárt a részleges bérleti díj, ha a bérlemény egésze nem használható. A dolog fennmaradó részére és annak használatára is beállnak a szerződésszegés jogkövetkezményei. Erre tekintettel az elsőfokú ítélet jogszerű, a másodfokú pedig jogellenes. A bérleti szerződés megszegése jogellenes magatartás, sérti a régi Ptk. 277. § (1), 424. § (1) bekezdését, a Lakás tv. 8. § (2) bekezdését. Az a tény, hogy az oszthatatlan dologként bérbe adott bérleménynek a „nagy része" alkalmas arra, hogy a bérlő szerződésszerűen használja, a bérbeadót nem mentesíti a bérlemény egészére fennálló szavatossági felelőssége alól. Az osztatlan dolog egy részére elkövetett szerződésszegés az egész dologra kiterjedőnek minősül.

[30] A Lakás tv. 8. § (3) bekezdése, a régi Ptk. 428. § (1) bekezdése a bérbeadónak a teljes jogviszony idejére kiterjedő és a használat biztosítására irányuló szavatossági kötelezettségéről és annak a jogkövetkezményéről szól. E szabályok okán kizárt, hogy a felperest a bérleti díj 50%-a illesse meg, és ha ezt a bérlő nem fizeti meg, alakító jogot gyakorolhasson. A jogerős ítélet nem foglalkozott azzal, hogy az épület egésze és a bérlemény fölötti ingatlanrész súlyosan elhanyagolt állapotából eredő, használatot akadályozó hiányosságok állnak fenn, és a bejárati terület is használhatatlan. A másodfokú bíróság a szakvélemények között úgy válogatott, hogy nem a bizonyítékokból vont le okszerű következtetést. A Lakás tv. nem szabályozza a szavatosság jogkövetkezményeit arra az esetre, ha a bérlemény csak részlegesen alkalmas a szerződésszerű használatra.

[31] A Lakás tv. 8. § (1) bekezdése az átadás és az átadáskori rendeltetésszerű használatra alkalmasság szavatossági szabálya. A (2) bekezdés már a tartós jogviszony egészére kiterjedő szavatossági kötelezettségről szól, míg a (3) bekezdés a hibás teljesítés szavatossági szabályainak alkalmazását rendeli. Azt fejezi ki, hogy a hibás teljesítés miatti szavatosság régi Ptk.-beli szabályai azok, amelyeket a Lakástörvénybe és a szerződésbe foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

[32] Mindezek alapján irányadó a régi Ptk. 306. § (4) bekezdése. Vagyis mivel az oszthatatlan szolgáltatás egy részére vonatkozó szerződésszegés kihat az egész szerződésre, a visszatartás lehetőségét a teljes bérleti díjra érteni kell. A felperes fizetési felszólítása ezért jogellenes, tartalmilag pedig hibás volt, mert szerződésszegés hiányában nem volt felszólítható. A fizetési felszólítás jogszerű felmondáshoz nem vezethetett. A bérleti díjigény leszállításának ténye azt jelenti, hogy a per során a felperes a felmondás okát megváltoztatta. A bérleti díjigény 50%-os mérséklésével a felperes elismerte, hogy a felmondást megelőző fizetési felszólítás a jogszerűen követelhető összeg kétszereséről szólt.

[33] A Lakás tv. 2. § (2) bekezdéséből eredő nyilvánvaló elvárás, hogy a bérlet tárgyát a bérleti szerződésnek meg kell határoznia. Ennél kevesebb elvárásra a felmondás szabályaiból sem lehet következtetni (Lakás tv. 24. §). Ha a lakásbérleti jogviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat meghatározza a felmondással érintett lakást, nyilvánvalóan nem alkalmas egy másik lakásra vonatkozó jogviszony megszüntetésére. Mindezt nem pótolhatja az az ítéleti megközelítés, hogy tudnia kellett, a felperes mit akart felmondani, melyik ingatlan birtokát követeli vissza, hiszen tudta, hogy mit bérel, és hogy mást ugyanott nem bérel. Fenntartotta a Lakás tv. 25. § (1) bekezdés megsértését jelentő, időelőtti felmondással kapcsolatos érvénytelenségi kifogását és elévülési kifogását is.

[34] A másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság súlyos eljárási szabálysértést követett el azzal, hogy a szakvélemények ellentmondásait nem oldotta fel, mégis az egyik szakvéleményt ő maga felülbírálta. A másodfokú bíróság sem rendelkezett a megfelelő szakértelemmel, mégis kinyilvánította, hogy az A. Bt. szakvéleménye aggályos. A régi Pp. 182. § (3) bekezdése megkerülhetetlen eljárási szabályokat ír elő. Nem az a törvényes eljárás, hogy a bíróság szakismeret nélkül a szakértő helyébe lép, és anélkül szelektál a szakvélemények között, hogy a véleményeket ütköztette volna (BH2010. 134., BH1977. 172., BH1979. 225., BH1979. 293.). Az A. Bt.

szakvéleménye az oszthatatlan szolgáltatás esetén helyesen foglalt állást, és e tekintetben nem állt ellentétben D.B.szakvéleményével. A kiürítési kereset, valamint jogi és ténybeli védekezése szempontjából nem ellentmondás, hogy D.B.a helyiségcsoport néhány helyiségét alkalmasnak minősítette a használatra, és hogy a szakkérdéseket illetően a két szakvélemény együttesen is alkalmazható volt az ítélethozatal során. Az A. Bt. az elsőfokú bíróság valamennyi kérdésére válaszolt. Az elsőfokú eljárásban egyik fél sem kérte a szakvélemény kiegészítését azzal, hogy ismertesse a munkamódszerét és jobban tematizáljon. A szakvélemény megfelelt a régi Pp. 164. § (1) és a 206. § (1) bekezdése szerinti elvárásoknak, tartalmazott releváns ténymegállapításokat. Annak, hogy a szakértő az újra bérbeadhatóságról kérdés nélkül nyilatkozott, az lehetett az oka, hogy ezzel is alá akarta támasztani a bérlemény használatra alkalmatlanságát. Emiatt egy szakértői véleményt nem lehet kirekeszteni a bizonyítékok sorából. A kirekesztést egy a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértő véleményével összefüggésben a régi Pp. 182. § (3) bekezdése nem ismeri. Azt a kérdést, hogy egyes helyiségek használatra alkalmatlansága a bérlemény egészére kihat-e, nem a szakértőnek kell eldöntenie, ez már jogkérdés.

[35] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte.

A Kúria döntése és jogi indokai

[36] A jogerős ítélet felülvizsgálatára a régi Pp. 270. § (2) bekezdése értelmében csak jogszabálysértés miatt van mód. A felülvizsgálat keretét meghatározza a felülvizsgálati kérelem (régi Pp. 275. § (2) bekezdés), és ezen belül a fél által megjelölt jogszabálysértés (régi Pp. 272. § (2) bekezdés, 1/2006. (II. 15.) PK vélemény 3. pont). A felperes megsértett jogszabályi rendelkezésként a Lakás tv. 2. § (2), 7. § (1) bekezdését, 8. §-át, 24. § (1), 25. § (1) bekezdését, a régi Ptk. 95. § (1) bekezdését, 199. §-át, 277. § (1), 306. § (4), 317. § (2) bekezdését, 424. §-át, 428. § (1) bekezdését, a régi Pp. 182. § (3), 206. § (1), 252. § (2) bekezdését jelölte meg. A Kúria a jogerős ítéletet ebben a keretben vizsgálta felül.

[37] A Kúria egyetért a felülvizsgálati kérelemben foglaltakkal abban, hogy a bérlemény mint helyiségcsoport használatának biztosítása - a szolgáltatás jellegére figyelemmel - oszthatatlan szolgáltatást jelent, mivel a szerződéses érdek kielégítésére mint egység szolgál. Ettől függetlenül az alperesi szolgáltatás, a díjfizetés osztható szolgáltatás. A felperesnek az egész bérlemény rendeltetésszerű használatát kell biztosítania. A lefolytatott bizonyítási eljárás adatai szerint nem vitásan a bérleményben a használhatóságát befolyásoló hibák, rendellenességek álltak fenn, ami bérbeadói oldalon hibás teljesítésnek minősül. Vannak a bérleménynek rendeltetésszerű használatra alkalmas részei is, de a szerződésszegés az egész bérleményt érinti. A régi Ptk. 317. § (2) bekezdése szerint ha a szerződésszegés oszthatatlan szolgáltatás egy részére vonatkozik, következményei az egész szerződésre beállnak. A kérdés az, hogy a felülvizsgálati kérelemben felhívott e jogszabályhely az adott tényállás mellett hogyan alkalmazható.

[38] Az alperes a régi Ptk. 317. § (2) bekezdését úgy értelmezi, hogy a bérlemény bizonyos helyiségeinek használhatatlansága (a szolgáltatás oszthatatlansága miatt) az egész bérlemény használhatatlanságát eredményezi. Emiatt a részleges szerződésszegés következményei - álláspontja szerint - az egész dologra, azaz a helyiségcsoport egészére beállnak. Az egész bérelt ingatlanra megvalósuló szerződésszegés folytán pedig nincs bérfizetési kötelezettsége, mert az árleszállítást mint szavatossági jogkövetkezményt (régi Ptk. 306. § (1) bekezdés b) pont) a teljes bérleményre kell vonatkoztatni. Ezzel szemben a régi Ptk. 317. § (2) bekezdésének helyes értelmezése szerint a részleges szerződésszegés következményei ilyen esetben nem az egész dologra, hanem - a jogszabály szövegének megfelelően - az egész szerződésre állnak be. Ez pedig azt jelenti, hogy a szerződésben kikötött szolgáltatás értékét és ellenértékét kell alapul venni az árleszállítás

meghatározásánál: ilyen módon biztosítható a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között a hibás teljesítés folytán megbomlott értékegyensúly (BH2017. 225.). Adott esetben a jogerős ítélet nem részleges bérleti díjban marasztalta az alperest, hanem az adott állapotú bérlemény használatáért az arányos bért határozta meg. A helyiségcsoport használatának biztosításával kapcsolatos szerződésszegés jogkövetkezményeként tehát a másodfokú bíróság a teljes ellenszolgáltatás vonatkozásában alkalmazta az árleszállítást, s ezzel a régi Ptk. 317. § (2) bekezdését nem sértette.

[39] A régi Ptk. 306. § (4) bekezdése szerint a jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja. A régi Ptk. a szavatossági jogok érvényesítésére sorrendiséget állított fel. Eszerint elsősorban a jogosult kijavítást vagy kicserélést követelhet. Ha ezekre nincs joga vagy a kötelezett ezeket nem vállalja, igényelhet árleszállítást vagy elállhat a szerződéstől. Az ellenszolgáltatás visszatartásának joga addig illeti meg, amíg igénye ellenére a kijavítás vagy kicserélés meg nem történik. A visszatartás jogának gyakorlásához érvényesíteni kell a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó igényt, mivel e jogosultság csak az első lépcsőben érvényesíthető szavatossági jogokhoz (kijavítás, kicserélés) kapcsolódik. Ezt az alperes sem a pert megelőzően, sem a perben nem kérte, ezért a fizetés megtagadására e jogszabályi rendelkezésre hivatkozással nem volt jogosult.

[40] A régi Ptk. 428. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bérlő a bért időszakonként előre köteles megfizetni. Arra az időre, amely alatt a dolgot rajta kívül álló okból nem használhatja, bér nem jár. A dologbérlet szabályai közt elhelyezett törvényi előírás akkor alkalmazható, ha a bérlő a dolgot az érdekkörén kívül eső okból egyáltalán nem tudja használni. A perbeli esetre ez nem irányadó, mert az alperes a bérleményt elfoglalva, birtokában tartja, és azt nem is kívánja a felperesnek visszaadni. A felperesi szerződésszegést maga sem tekintette olyan súlyúnak, hogy a régi Ptk. 306. § (1) bekezdés b) pontja szerinti másik jogkövetkezményt, az elállás jogát gyakorolja. A felülvizsgálati kérelem maga tartalmazza, hogy a bérleményt az alperes rövidebb idejű munkavégzésre és eszközei tárolására használja. Vagyis az alperes a bérleménnyel jogosult rendelkezni, használni, ezért a régi Ptk. 428. § (1) bekezdése nem alkalmazandó, így azt a jogerős ítélet nem sértette meg.

[41] A felülvizsgálati kérelem sérelmezte a felperesi felmondás jogszerűségének megállapítását. Mivel az alperes annak ellenére, hogy a teljes visszatartásra nem volt jogosultsága, bérleti díjat nem fizetett, a felmondás idején bérleti díjtartozása volt. A fizetési felszólítást a bérlő nevében átvették, a meghatározott határidő alatt az alperes fizetést nem teljesített. A felperes ezt követően határidőben gyakorolta a felmondást, a formai követelményeket teljesítette. A felmondással érintett ingatlan beazonosítható volt, hiszen tartalmazta, hogy a felek között mely időpontban létrejött szerződésre vonatkozik. A felmondás jogszerű gyakorlásával nem sérült a Lakás tv. 25. §-a.

[42] A régi Pp. 275. § (3) és (4) bekezdésére tekintettel felülvizsgálat alapjául csak olyan eljárási szabálysértés szolgálhat, ami az ügy érdemi elbírálására kihatott. Az alperes a szakértői bizonyítás értékelésére hivatkozott, és hogy a szakértői vélemény figyelembe nem vétele sérti a régi Pp. 206. § (1) bekezdését.

[43] A szakvélemény nem köti feltétlenül a bíróságot, joga van azt a bizonyítékok köréből mérlegelés alapján mellőzni, ha álláspontját részletesen, alaposan megindokolja. Adott esetben a jogerős ítélet részletesen értékelte a rendelkezésre álló szakértői anyagot. Megindokolta, hogy az A. Bt. szakértői véleményét mely okok miatt tartotta oly mértékben aggályosnak, hogy azt a bizonyítékok sorából kirekesztette. E helyen a Kúria a jogerős ítéletet azzal egészíti ki, hogy az A. Bt. szakértői véleményében még az sem szerepel, hogy a hibás teljesítés a helyiségcsoport mely részein, milyen módon valósult meg, és az mennyiben hatott ki a használatra. Az árleszállítás a korábban kifejtettek alapján nem vezethet arra az eredményre, hogy az ingatlan használata ellenére az alperest ne terhelje fizetési kötelezettség. Ezen eredmény okán volt az A. Bt. szakértői véleménye alkalmatlan a jogvitában felmerült szakkérdés eldöntésére.

Záró rész

[44] A jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben megjelölt okból nem volt jogszabálysértő, ezért a Kúria a régi Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.

[45] A perköltségről szóló rendelkezés a régi Pp. 270. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó 78. § (1) bekezdésén, a 32/2003. (VIII. 23.) IM rendelet 3. § (5) bekezdésén alapult.

[46] Az ítélet ellen a régi Pp. 271. § (1) bekezdés *e)* pontja alapján nincs helye felülvizsgálatnak.

Budapest, 2019. május 22.

Dr. Szabó Klára s.k. a tanács elnöke, Dr. Madarász Anna s.k. előadó bíró, Dr. Magosi Szilvia s.k. bíró